

0085848-72.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Vieira de Moraes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3885/2018 -

44º Distrito Policial - Guaianazes, 623/2018 - 44º Distrito Policial - Guaianazes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

Vistos.

O réu foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0085848-72.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0085848-72.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3885/2018 -

44º Distrito Policial - Guaianazes, 623/2018 - 44º Distrito Policial - Guaianazes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS LIMA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Vieira de Moraes

Vistos.

O réu foi condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sentenciado às penas privativa de liberdade 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no regime aberto.

A sentença foi proferida em 11 de dezembro de 2018, data em que também transitou em julgado para a acusação e para a defesa, conforme certidão de fls. 151.

O réu não foi localizado para início do cumprimento de pena, conforme certidão de fls. 148.

Considerando a pena cominada, tem-se que a prescrição dar-se-ia em 4 (quatro) anos.

Contudo, nos termos do artigo 115, tratando-se de réu menor de 21 anos à data do crime (fls. 08), reduz-se o prazo pela metade.

Tem-se, portanto, que desde a data de trânsito em julgado para a acusação (art. 112, inciso I, do Código Penal) decorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos sem que tenha sido iniciado o cumprimento da condenação.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da pretensão executória do réu MATHEUS LIMA DA SILVA, e assim o faço nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Custas ex vi lege.

Transitada em julgado, dê-se baixa na parte e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA